



Municipalidad de Las Condes
Dirección de Asesoría Urbana
PLL

ORD. ALC. N°:

14/222

ANT: No tiene.

MAT: Solicita pronunciamiento en el sentido de ratificar que esta modificación al PRC no requiere Evaluación Ambiental Estratégica ya que no presenta ninguna de las condiciones establecidas en el Artículo 29 del DS N° 32/2015 (MMA), que aprueba el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.

LAS CONDES,

- 3 AGO 2021

DE : ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.

A : SR. SEBASTIÁN GALLARDO CÉSPEDA.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL METROPOLITANO DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

La Municipalidad de Las Condes, ante diversos dictámenes de la Contraloría General de la República que instruyen a ésta sobre la necesidad de adecuar el Plan Regulador Comunal, en adelante (PRC), al marco legal vigente, determinó mediante Decreto Alcaldicio N° 6599, de 2017, la necesidad de realizar un estudio y propuesta de modificación de su Instrumento de Planificación Territorial, que ha concluido con la denominada "Modificación N° 11 al Plan Regulador Comunal de Las Condes". En el marco de este proceso, queremos solicitar a usted, su pronunciamiento, a fin de que ratifique que esta modificación al PRC, no requiere de Evaluación Ambiental Estratégica, pues no presenta ninguna de las condiciones establecidas en el Artículo 29 del DS N° 32 (MMA), de 2015, que aprueba el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica.

La presente solicitud se fundamenta en el análisis de los objetivos y contenidos de la Modificación N° 11 al PRC de Las Condes, los cuales exponemos a continuación:

I. Fundamento

El Plan Regulador Comunal de Las Condes, fue aprobado mediante Resolución N° 8, del Gobierno Regional Metropolitano, de fecha 30 de mayo de 1995 (DO 13/06/1995), y, a la fecha, se encuentra a la espera del Informe Favorable de la SEREMI Metropolitana del MINVU, la Modificación N° 10, cuyo procedimiento administrativo se inició con fecha 12 de diciembre de 2017, por medio del Decreto Alcaldicio N° 8494, modificación aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 1057, de 17 de diciembre de 2020 y ratificada por Decreto Alcaldicio N° 2022, de 23 de abril de 2021.

La Modificación N° 11 inicio su procedimiento administrativo en el año 2017, con la promulgación del Decreto Alcaldicio N° 6599, sustentado en la necesidad de actualizar el instrumento de planificación territorial a las normas generales vigentes sobre la materia, principalmente en lo que respecta al Artículo 38 de la Ordenanza Local del PRC, que establece las normas urbanísticas aplicables a las diferentes zonas de edificación que presenta el PRC y, de aquellos artículos que contienen disposiciones referentes a incentivos o condiciones de desarrollo de proyectos en la comuna.

Esta Modificación N° 11, por lo tanto, se basa en la reestructuración de los incentivos y condiciones urbanísticas vigentes contenidas en el Artículo 38, con el propósito de diferenciar de manera clara

y precisa aquellas normas existentes que corresponden a normas urbanísticas, los incentivos a las normas urbanísticas y las condiciones que los proyectos de edificación y/o urbanización deben cumplir para poder acogerse a dichos incentivos.

Es importante tener presente y recalcar, que las disposiciones que se reestructuran, entre ellas los incentivos de normas urbanísticas y condiciones, amparadas en el artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se encontraban vigentes con anterioridad a la promulgación y publicación de la ley N° 20.958, de 2016, que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público, entendiéndose aplicable –por lo tanto–, el artículo 5° de la Ley N° 21.078/2018, que señala:

“Declárase, interpretando los artículos 183 y 184 del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, que son válidos los incentivos o condiciones que hubieran contemplado los Planes Reguladores Intercomunales o Comunes con anterioridad a la vigencia de la ley N° 20.958, que establece un sistema de aportes al espacio público.

Con todo, no se aplicará en estos casos la limitación contenida en el inciso tercero del artículo 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.”

II. Objetivos

Objetivo General

Actualizar y compatibilizar el Plan Regulador Comunal de Las Condes con la normativa vigente, manteniéndose la Imagen Objetivo original, que fuese consensuada, mediante proceso participativo, con la comunidad, en su debida oportunidad.

Objetivos específicos

1. Mantener y reorganizar las condiciones e incentivos de las normas urbanísticas existentes en el PRC para su aplicación conforme al Artículo 5° de la Ley N° 21.078/2018. y 184 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en virtud del cual, en la actualidad, los planes reguladores comunales pueden otorgar incentivos de normas urbanísticas del modo que establece.
2. Ajustar las demás disposiciones, del Artículo 38° de la Ordenanza del PRC de Las Condes, dejándolas en concordancia con el resto del instrumento.
3. Identificar y denominar subzonas y sectores que permitan mantener las disposiciones específicas aplicables a áreas determinadas de la comuna, ajustándose de esta manera a lo establecido en el artículo 2.1.10 bis, letra f), de la O.G.U.C.
4. Actualizar, modificar o derogar aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente, principalmente por ser disposiciones amparadas en otros cuerpos legales y reglamentarios. Entre estos, algunos aspectos contemplados en el Decreto Alcaldicio N° 966, de 2014, que fue parcialmente derogado mediante Decreto Alcaldicio N° 1022, de 2017.
5. Graficar en plano las zonas de conservación histórica descritas en la Ordenanza del Plan y precisar sus normas de edificación.
6. Simplificar y actualizar el actual Artículo 40 de la Ordenanza del Plan sobre usos de suelo permitidos por zonas, eliminando o replanteando disposiciones según corresponda.
7. Reconvertir la densidad neta establecida en el Plan Regulador Comunal vigente de viviendas por hectáreas a densidad bruta establecida en habitantes por hectáreas conforme a lo establecido en el artículo 2.1.22., inciso primero de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
8. Ajustar el Plano de Edificación y el Plano de Usos de Suelo, de acuerdo con las modificaciones introducidas, principalmente graficando las subzonas y sectores descritos en la Ordenanza del PRC.

9. Rectificar los Planos que forman parte del Plan Regulador Comunal en coherencia con la Ordenanza del Plan, según se detalla en la presente memoria.

III. Contenidos.

a. Incentivos y Condiciones

En la estructura que se propone, aquellos artículos del PRC vigente, que contienen disposiciones referentes a incentivos o condiciones, serán reagrupados en dos nuevos Capítulos, tal es el caso de los artículos 7°, 9°, 10°bis, 11°, 12°, 12°bis, 16°, 17°, 20°, 21°, 23°, 27°, 30° y diferentes incisos del artículo 38°, que corresponden a incentivos de normas urbanísticas.

b. Modificación Artículo 38

La propuesta mantiene la estructura actual del Artículo 38° en base a tablas diferenciadas en consideración a si el proyecto opta o no por una densificación. Se reconocen e incorporan como subzonas o sectores, polígonos que se encuentran descritas en la Ordenanza del PRC y que consideran algunas normas urbanísticas diferenciadas, pero que no se encontraban graficadas en el Plano respectivo o nombradas como tal.

Complementario a lo anterior, las denominadas “Áreas” en el Plan Regulador pasan a denominarse “Zonas”, “Subzonas” o “Sectores”, conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En relación con las normas de edificación establecidas en este artículo, los cambios o ajustes de redacción propuestos, se establecen de acuerdo con las siguientes temáticas:

- Reconocer y diferenciar, la normativa base de la zona, con respecto a las tablas con incentivos normativos aplicable a los proyectos de densificación.
- Actualizar las tablas de condiciones, ajustándolas a la normativa vigente en los casos que corresponda.
- Determinación de la Superficie de Subdivisión predial mínima.
- Coeficiente de área libre.
- Reconocimiento de nuevas zonas, subzonas y sectores, manteniendo sus disposiciones específicas y sus territorios, ajustándose de esta manera a lo establecido en el artículo 2.1.10, bis, letra f), de la O.G.U.C.

c. Reconversión de Densidad Neta a Densidad Bruta, manteniendo la densidad promedio comunal.

La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece en el artículo 2.1.22., inciso primero, que los Instrumentos de Planificación Territorial que fijen densidad, deberán expresarla en densidad bruta en habitantes por hectárea, por lo cual, en la presente modificación se hace la reconversión de densidad neta de viviendas por hectárea a bruta de habitantes por hectárea.

d. Actualizar, modificar o derogar textos de aquellos artículos que no se ajustan al marco regulatorio vigente.

Estas disposiciones en su mayoría son normas de aplicación general, las cuales una vez efectuado su análisis se determinó que se deberían:

- Derogar textos del articulado que se apartan del ámbito de competencia del PRC.
- Actualizar o modificar, aquellas materias propias del PRC, pero que producto de las modificaciones introducidas al DFL N° 458, de 1976 y al DS N° 47 (MINVU), de 1992, no se ajustan al actual marco legal vigente
- Mantener todas aquellas disposiciones propias de este nivel de planificación y de competencia municipal.

- e. **Graficar en plano zonas de conservación histórica descritas en Ordenanza y establecerles normas de edificación.**

Para ajustar y actualizar esta disposición contenida en la Ordenanza del PRC a la normativa vigente del Artículo 2.1.10. bis, letra d), de la O.G.U.C., se propone establecer dos sectores como subzonas dentro del Plan, denominándolas Subzona ZCH Av. Presidente Errázuriz y Subzona ZCH Av. Gertrudis Echeñique, graficándolas además en plano.

- f. **Equipamientos**

La presente modificación reconoce los equipamientos existentes en el territorio comunal como subzonas en la ordenanza y en los planos, incorporándose el listado de equipamientos existentes y ajustando sus normas urbanísticas a la normativa vigente.

- g. **Simplificar y actualizar el Artículo 40 Usos de Suelo permitidos por zonas, realizando ajustes a los cuadros de usos de suelo que indican las normas en cada zona, eliminando o replanteando disposiciones según corresponda.**

El principal cambio introducido a este artículo consiste en la modificación de la estructura de los cuadros de usos de suelo de acuerdo con la normativa vigente. El texto vigente establece los usos de suelo en acuerdo a las categorías de las vías, lo que se aparta de lo señalado en el artículo 2.1.10., letra f), de la O.G.U.C., orientando a que las normas urbanísticas se establezcan en base a zonas o subzonas.

- h. **Incorporar aspectos no sustantivos, contenidos en Decreto Alcaldicio N° 966, de 2014.**

El Decreto Alcaldicio N° 966, de 2014, fue parcialmente derogado, ya que los ajustes y cambios de redacción al texto aprobatorio de la Modificación N°8 propuestos en su oportunidad, debían efectuarse a través de una modificación al Plan Regulador Comunal, de acuerdo con lo señalado por la Contraloría General de la Republica en su dictamen N°085862N16. Al respecto, la presente modificación, contempla las temáticas de ese decreto.

- i. **Ajustar Plano de Edificación y Plano de Usos de Suelo, de acuerdo con las modificaciones introducidas al Plan Regulador Comunal y rectificar en coherencia con la Ordenanza del Plan.**

Los planos que acompañan esta modificación deben ser concordantes con lo establecido en la Memoria Explicativa y Ordenanza, las principales modificaciones a efectuar en éstos tienen relación con el reconocimiento de las nuevas subzonas y sectores en el PRC de las Condes.

Por lo anteriormente expuesto, cuyo contenido se detalla en extenso en la Memoria Explicativa y considerando que la presente modificación no altera, es decir, no aumenta ni disminuye, ninguna de las normas urbanísticas aplicables a las zonas, subzonas o sectores, se mantienen los estudios que respaldan la normativa vigente.

Asimismo, en materia de Evaluación Ambiental Estratégica, la presente modificación de acuerdo con el análisis realizado corresponde a una modificación no sustancial del Instrumento de Planificación Territorial, pues no comprende ninguna de las condiciones establecidas en los siete numerales de la letra d), del Artículo 29, del DS N° 32 (MMA), de 2015, que aprueba el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, según se detalla a continuación:

- a) La presente modificación no amplía el área urbana ni de extensión urbana.
- b) No se disminuye ninguna de las áreas verdes del plan.

- c) No se establecen nuevas declaratorias de utilidad pública para vías colectoras, excluidos sus ensanches o los ensanches de otras vías que impliquen su reclasificación como vía colectora.
- d) No se incorporan, en zonas existentes del plan o en nuevas zonas, territorios destinados a los usos de suelo infraestructura o actividades productivas, calificadas como molestas, contaminantes o peligrosas.
- e) No se incorpora el uso residencial en ninguna de las zonas mencionadas en el punto anterior.
- f) No se incrementa la altura ni la densidad en ninguna de las zonas o subzonas del plan. No se modifican.
- g) No se incrementa el coeficiente de constructibilidad o el coeficiente de ocupación de suelo en ninguna de las zonas o subzonas del plan. No se modifican.

En mérito del análisis realizado y teniendo en consideración que la Modificación N° 11 no altera, es decir no aumenta ni disminuye, ninguna de las normas urbanísticas vigentes en el PRC de Las Condes, aplicables a las zonas, subzonas o sectores, lo que permite mantener los estudios fundados que respaldan la normativa vigente, por tanto, clasificando la propuesta de modificación del tipo No Sustancial, es que nos permitimos solicitar a Usted su pronunciamiento, en el sentido de ratificar esta condición, y que por ello, no es requisito ni requiere de Evaluación Ambiental Estratégica. Por cierto, ofrecemos a Ud. La disposición del equipo profesional de este Municipio, para concurrir a las reuniones necesarias con el objeto de que vuestra Secretaría Ministerial, pueda conocer en profundidad los alcances de esta propuesta municipal.

Saluda atentamente a Ud.,


MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ALCALDESA
DANIELA PENALOZA RAMOS
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

Se adjunta Memoria Explicativa, Ordenanza y Planos.

Distribución: - Secretaría Municipal.
- Dirección de Asesoría Urbana.
- Oficina de Partes.